

중소기업 스마트제조혁신 지원사업 운영 등에 관한 고시

제정 2023. 8. 7. 중소벤처기업부 고시 제2023-80호

제1조(목적) 이 고시는 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률 시행령」 제5조, 제10조, 제12조, 제19조, 제24조 및 제25조에서 중소벤처기업부장관에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "추진기관"이란 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항 및 같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제5조에 따라 중소벤처기업부장관이 스마트제조혁신 추진기관으로 지정한 기관을 말한다.
2. "전문기관"이란 법 제14조제1항 및 영 제12조에 따라 중소벤처기업부장관이 제조데이터 전문기관으로 지정한 기관을 말한다.

제3조(추진기관 지정) ① 영 제5조제6항에 따른 추진기관의 지정에 필요한 전담인력, 업무공간 및 시설·장비의 세부기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전담인력이 아래 각 목의 어느 하나에 해당할 것
 - 가. 스마트제조혁신 지원업무 또는 정부 지원사업을 1년 이상 수행한 경력이 있는 자
 - 나. 연구개발 및 관리 업무를 1년 이상 수행한 경력이 있는 자
 - 다. 기술 또는 제조 분야 학사학위 이상 소지자
2. 다음 각 목의 요건을 충족하는 전용 업무공간을 보유할 것
 - 가. 150㎡ 면적 이상의 사무공간을 갖출 것
 - 나. 25㎡ 면적 이상의 회의실을 2개 이상 구비할 것
3. 다음 각 목의 시설 및 장비를 구비할 것
 - 가. 자체적으로 활용 가능한 전용 전산장비

나. 방화벽, 백신 등 전산보안장비 및 관련 소프트웨어

② 중소벤처기업부장관은 영 제5조제2항에 따라 제출된 서류의 검토를 위해 필요한 경우 현장 실사를 실시할 수 있다. 이 경우 현장 실사 7일 전까지 해당 기관 또는 법인에 그 사실을 서면으로 알려야 한다.

제4조(스마트공장 수준 확인 절차 등) ① 중소벤처기업부장관은 영 제10조제1항에 따라 스마트공장 수준 확인 지원을 위해 다음 각 호의 사항을 추진기관이 수행하게 할 수 있다.

1. 스마트공장 수준 확인 심사원(이하 "심사원"이라 한다)의 모집·선발
 2. 스마트공장 수준 확인을 받으려는 중소기업(이하 "신청기업"이라 한다)의 신청·접수, 서류검토 및 선정
 3. 스마트공장 수준 확인을 위한 심사원 배정, 심의위원회 구성·운영 등 관리
 4. 기타 스마트공장 수준 확인 지원을 위해 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 신청기업은 영 제10조제2항에 따라 스마트공장 수준 확인을 위해 필요한 서류를 추진기관의 장에게 제출하여야 한다.
- ③ 추진기관의 장은 제2항에 따라 제출받은 신청서류를 검토하여 결격사유가 없는 기업을 수준확인 지원기업(이하 "지원기업"이라 한다)으로 선정하여 신청기업에 통보하고 심사원을 배정한다.
- ④ 심사원은 지원기업의 스마트공장 수준 확인 심사를 수행하고 스마트공장 수준 확인 심사보고서(이하 "심사보고서"라 한다)를 추진기관의 장에게 제출한다.
- ⑤ 추진기관의 장은 심사보고서 심의를 위한 심의위원회를 구성·운영할 수 있다.
- ⑥ 추진기관의 장은 제4항에 따라 심사원이 제출한 심사보고서를 기반으로 심의위원회의 심의를 거쳐 지원기업의 스마트공장 수준을 확정

하고 결과를 중소벤처기업부장관에게 보고한다.

⑦ 중소벤처기업부장관은 제6항에 따른 스마트공장 수준 확인 결과에 따라 지원기업에게 스마트공장 수준확인서를 발급한다.

⑧ 스마트공장 수준확인서는 발급일로부터 3년간 유효하다.

제5조(전문기관 지정) ① 영 제12조제6항에 따른 전문기관의 지정에 필요한 전담인력, 업무공간 및 시설·장비의 세부기준은 다음 각 호와 같다.

1. 전담인력이 아래 각 목의 어느 하나에 해당할 것

가. 제조데이터 관련 업무 또는 정부 지원사업을 1년 이상 수행한 경력이 있는 자

나. 연구개발 및 관리 업무를 1년 이상 수행한 경력이 있는 자

다. 데이터 관련 분야 학사학위 이상 소지자

2. 다음 각 목의 요건을 충족하는 전용 시설 및 기자재를 보유할 것

가. 82m² 면적 이상의 사무공간을 갖출 것

나. 25m² 면적 이상의 회의공간(회의를 위한 멀티미디어 장비 포함)을 2개 이상 구비할 것

② 중소벤처기업부장관은 영 제12조제2항에 따라 제출된 서류의 검토를 위해 필요한 경우 현장 실사를 실시할 수 있다. 이 경우 현장 실사 7일 전까지 해당 기관 또는 법인에 그 사실을 서면으로 알려야 한다.

제6조(우수기업 등의 선정 방법 및 절차 등) ① 중소벤처기업부장관은 법 제22조제1항에 따라 스마트제조혁신 우수기업 및 기업의 스마트제조혁신에 기여한 자(이하 "스마트제조혁신 우수기업등"이라 한다)를 선정하고 포상하기 위하여 포상의 종류, 수량, 신청자격, 신청방법, 심사기준 및 제출서류 등에 관한 내용이 포함된 시행계획(이하 "시행계획"이라 한다)을 매년 수립·시행해야 한다.

② 스마트제조혁신 우수기업등으로 선정을 원하는 자는 제1항에서 정하는 바에 따라 중소벤처기업부에 신청해야 한다.

③ 중소벤처기업부장관은 스마트제조혁신 우수기업등 선정을 위하여

필요한 경우에는 해당 기업을 직접 방문하여 필요한 사항을 확인할 수 있다.

④ 중소벤처기업부장관은 스마트제조혁신 우수기업등 선정의 객관성 및 공정성을 확보하기 위하여 공적심사위원회를 구성·운영해야 한다.

⑤ 중소벤처기업부장관은 스마트제조혁신 우수기업등 선정 업무에 대하여 신청·접수, 심사 등의 업무를 추진기관이 수행하게 할 수 있다.

⑥ 중소벤처기업부장관은 선정된 스마트제조혁신 우수기업등에 대하여 법 제8조제1항 각 호에 따른 지원사업에서 가점 부여, 우수기업 선정서 발급, 기업 홍보 등을 지원할 수 있다.

제7조(지원사업 참여제한 및 사업비 환수 절차 등) ① 중소벤처기업부장관은 법 제31조 및 제32조에 따라 법 제8조제1항에 따른 스마트제조혁신 지원사업에 참여한 대학, 연구기관, 공공기관, 중소기업 등 또는 그 소속 임직원(이하 "제재대상 기관 및 대상자"라 한다)에 대하여 사업비나 지원금의 전부 또는 일부 환수(이하 "사업비 환수"라 한다)를 할 수 있다.

② 추진기관의 장은 제1항에 따른 참여제한 및 사업비 환수를 위해 제재대상 기관 및 대상자의 현장을 방문하여 사실관계 조사 및 확인 업무를 수행하여야 한다.

③ 중소벤처기업부장관은 제1항에 따른 참여제한 및 사업비 환수를 하려는 때에는 제8조에 따른 제재조치위원회를 통해 제재처분의 필요성, 제재처분의 종류·수준 등 제재처분에 필요한 사항을 검토하게 하여야 한다.

④ 중소벤처기업부장관은 제재조치위원회 결과를 고려하여 다음 각 호의 자에게 제재처분의 내용 등을 「행정절차법」 제21조제1항 각 호의 사항을 통지하여야 한다.

1. 제재대상자

2. 제재대상자의 소속 기관의 장

⑤ 중소벤처기업부장관은 제재조치위원회 결과에 따라 참여제한 및 환수조치가 결정된 때에는 지체없이 관련 내용을 스마트제조혁신 지원

사업 관리시스템에 등록하여야 한다.

- ⑥ 중소벤처기업부장관은 제1항에 따라 사업비를 환수할 경우 이미 출연한 사업비나 지원금의 범위에서 이에 상당하는 현금을 지원기업 등으로부터 환수할 수 있다.
- ⑦ 제1항에 따라 사업비 환수 처분을 통보받은 자는 통보받은 날로부터 30일 이내에 해당 금액을 중소벤처기업부장관이 지정한 계좌에 납부하여야 한다.
- ⑧ 중소벤처기업부장관은 제6항에 따른 사업비 환수금을 기한까지 납부하지 않는 경우 15일 이내에 다음 각 호의 사항이 작성된 독촉장을 발급하여 송부하여야 하며, 독촉장에 기재된 납부기한 내에 납부하지 않는 경우 이행(지급)보증보험증권 실행 또는 국세강제징수의 예에 따라 징수한다.
 - 1. 체납액
 - 2. 납부기한(독촉장을 발급한 날로부터 10일 이내)
 - 3. 납부장소
 - 4. 납부기한까지 납부하지 않는 경우에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수한다는 내용
- ⑨ 제7항에도 불구하고 현저한 경영 사정의 악화 등으로 일시 전액 납부가 어렵다고 중소벤처기업부장관이 승인하는 경우 해당 부과금액을 분할하여 납부하게 하거나 납부기한을 연장할 수 있다.
- ⑩ 중소벤처기업부장관 또는 추진기관의 장은 법 제31조제1항 각 호의 행위가 범죄행위에 해당된다고 판단하는 때에는 수사기관에 수사 의뢰, 형사고소·고발 등의 조치를 취할 수 있다.
- ⑪ 기타 보조금 사업에 대한 환수, 제재부가금 부과, 명단공표 등에 관한 사항은 「보조금 관리에 관한 법률」 등 관계법령에 따르며, 관계법령에 달리 정한 것을 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.
- ⑫ 중소벤처기업부장관은 영 제26조제1항에 따라 참여제한 및 사업비 환수를 위한 제재조치위원회 구성·운영, 사업비 환수 절차의 일부에 대해 추진기관에 위탁할 수 있다.

제8조(제재조치위원회의 구성 등) ① 중소벤처기업부장관은 법 제31조 및 제32조에 따른 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 참여제한 및 사업비 환수에 관한 사항을 심의·의결하기 위해 제재조치위원회를 구성·운영할 수 있다.

② 제재조치위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 내외로 구성하고, 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원은 다음 각 호의 자로 한다.

- 1. 스마트제조혁신 분야 전문가
- 2. 법률 및 회계 전문가

③ 제재조치위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다.

- 1. 법 제31조에 따른 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 참여제한의 필요성, 참여제한의 기간 등 제재처분에 필요한 사항
- 2. 법 제32조에 따른 중소기업 스마트제조혁신 지원사업 사업비 환수 필요성, 사업비 환수 규모 등 제재처분에 필요한 사항

제9조(위원의 제척·기피·회피 등) ① 제8조에 따른 제재조치위원회에 참석하는 위원(이하 "위원"이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제재조치위원회의 심의·의결에서 제척된다.

- 1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자가 되거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
- 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
- 3. 위원이 해당 사건에 대하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
- 4. 위원이나 위원이 속한 법인이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 당사자는 제1항에 다른 제척사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

- ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결을 회피하여야 한다

제10조(위원의 해임 및 해촉) 중소벤처기업부장관은 제재조치위원회에 참석하는 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당위원을 해임 또는 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정하는 경우
4. 제9조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는데도 불구하고 회피하지 아니한 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 어렵다는 의사를 밝히는 경우

제11조(세부관리지침 제정·운영) 중소벤처기업부장관은 이 고시에 따른 세부운영규정을 두어 운영할 수 있으며, 추진기관 및 전문기관의 장은 이 고시에 따른 사업관리 등에 필요한 구체적 사항을 정하기 위하여 중소벤처기업부장관의 승인을 받아 별도의 세부관리지침을 제정하여 운영할 수 있다.

제12조(재검토 기한) 중소벤처기업부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 8월 7일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 6일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 공포 즉시 시행한다.